

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الثانية)

اسم العادة :- الشريعة الإسلامية

تاريخ الإمتحان :- الأربعاء ٢٠٢٦ / ٦ / ٣

**نظام الإمتحان :- اسئله اختياري
في الغالب نقاط صغيره**

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص:٤	س ١ : وضع الفرق بين الطلاق والفسخ ؟
ص:٤	س ٢ : عرف الطلاق مبيناً دليل مشروعيته والحكمة من مشروعيته ؟
ص:٥	س ٣ : تكلم عن الضوابط والقيود التي وضعتها الشريعة الإسلامية للزوجين قبل إيقاع الطلاق وما هي الضمانات التي تقلل من وقوعه ؟
ص:٧	س ٤ : حدد الوصف الشرعي للطلاق ؟
ص:٨	س ٥ : اشترط الفقهاء فيمن يقع منه الطلاق عدة شروط (شروط المطلق).وضح ذلك ؟
ص:١٢	س ٦ : وضع شروط المطلقة ؟
ص:١٣	س ٧ : تكلم عن الصيغة التي يقع بها الطلاق مبيناً أنواعها ؟
ص:١٤	س ٨ : وضع الشروط القانونية للطلاق ؟
ص:١٤	س ٩ : أكتب في أقسام الطلاق باعتبار وقت وقوعه ؟
ص:١٦	س ١٠ : أكتب في أقسام الطلاق من حيث مشروعيته ؟
ص:١٧	س ١١ : بين حكم الطلاق ثلاثة في لفظ واحد ؟

ص:١٨	س ١٢ : ينقسم الطلاق باعتبار أثره إلى طلاق رجعي وطلاق بائن . اشرح ذلك ؟ صيغة اخري :- ينقسم الطلاق باعتبار اثره إلى اقسام اشرح ذلك تفصيلاً مبيناً حكم كل قسم ؟ صيغة اخري :- اشرح بالتفصيل المقصود بكل من الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة كبرى والبائن بينونة صغرى وحالات كل نوع والأحكام المترتبة علي كل نوع ؟
ص:٢٠	س ١٣ : وضح آراء الفقهاء و موقف القانون في ذلك تكلم عن التطليق للعيب موضحاً موقف القانون وآراء الفقهاء ؟
ص:٢٢	س ١٤ : من حق المرأة أن تلجأ إلى التطليق لإساءة العشرة ؟ صيغة اخري : اكتب في آراء الفقهاء في التطليق للضرر وموقف القانون ؟
ص:٢٤	س ١٥ : من أسباب التطليق القضائي التطليق لعدم الإنفاق . وضح آراء الفقهاء و موقف القانون في ذلك ؟
ص:٢٥	س ١٦ : تكلم عن التطليق لغياب الزوج أو حبسه ؟
ص:٢٦	س ١٧ : تكلم عن الخلع مبيناً أركانه والآثار المترتبة عليه ؟
ص:٢٩	س ١٨ : تكلم عن العدة مبيناً أحكامها ؟

س ١: **وضح الفرق بين الطلاق والفسخ؟**

🌟 يتفق الطلاق والفسخ في أنهما سبب من أسباب إنهاء عقد الزواج ولكنهما يختلفان في أمور منها:

- ١- **الامر الاول :- التفريق بالفسخ** ← لا ينشأ إلا حين يوجد خلل في العقد سواء كان مقارناً أم طارئاً.
🌟 **المقصود بالتفريق بالطلاق** ← حق للزوج يوقعه بإرادته، وهو لا يلحق إلا الزواج الصحيح المكتمل الأركان المستوفي الشروط.
- ٢- **الامر الثاني :- الفرقة التي تعد فسخاً** ← لا تحسب من عدد التطليقات التي يملكها الزوج على زوجته، بحيث لو عادت الزوجية بعد زوال سبب الفسخ، عادت بعصمة جديدة كاملة غير منقوصة.
🌟 **الفرقة بالطلاق** ← تحسب من عدد التطليقات الثلاث التي يملكها الزوج، بحيث لو عادت الزوجية بعدها، عادت بما بقى للزوج بعد احتساب هذه الفرقة.
- ٣- **الامر الثالث :- إذا تمت الفرقة بين الزوجين بالطلاق** ← فإن كان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة فيجب للزوجة (نصف المهر المسمى).
🌟 **إذا كانت الفرقة فسخاً** ← فلا يجب للزوجة شيء، إذ الفسخ نقض للعقد واعتباره كأن لم يكن.

س ٢: **عرف الطلاق مبيناً دليل مشروعيته والحكمة من مشروعيته؟**

عناصر الإجابة

أولاً: معنى الطلاق:

ثانياً: حكم الطلاق (أدلة مشروعيته):

ثالثاً: الحكمة من مشروعية الطلاق:

أولاً: معنى الطلاق:

- 🌟 حل رابطة الزوجية الصحيحة في الحال أو في المال بوسيلة معينة قد يكون لفظ أو كتابة أو إشارة.
- أ- الطلاق لا يلحق إلا الزواج الصحيح أما الزواج الباطل والفساد **فطريق انهاءه هو الفسخ**.
- ب- **معنى الحال أو المال** ← انها تبين الوقت الذي يترتب عليه الطلاق أثره وهو انتهاء علاقة الزوجية.
- **المقصود بحل رابطة الزوجية في الحال** ← الطلاق البائن بنوعيه (الصغرى والكبرى).
 - **المقصود بحل رابطة الزوجية في المال** ← المقصود به هو الطلاق الرجعى .

ثانياً: حكم الطلاق (أدلة مشروعيته):

🌟 الطلاق مشروع، وقد دل على مشروعيته (الكتاب والسنة والإجماع والعقل).

١- **الكتاب :**

🌟 قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾.

٢- **السنة :**

🌟 ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما- أنه طلق زوجته وهي حائض، على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: **"مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء."**

٣- **الإجماع :**

🌟 اتفق الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين على جواز الطلاق ومشروعيته من غير إنكار.

٤- العقل :

إذا فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً بإلزام الزوج بالنفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك التشريع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه.

ثالثاً: الحكمة من مشروعية الطلاق:

الأصل في العلاقة الزوجية الاستمرار والدوام، إلا أن هذا الأصل مرهون بتحقيق الزواج لمقاصده الشرعية التي ابتغاها الشرع من تشريعه والتي على رأسها تحقيق السكن والمودة بين الزوجين، كما أشار المولى عز وجل إلى ذلك في قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

إذا ساءت الحياة بين الزوجين وحل الخلاف والصدام محل المحبة والوئام، فعندئذ كان لابد من الخلاص من هذه الحياة.

الله حين يشرع الطلاق، فإنما يشرعه ليحفظ الزوجين الذين ساءت حياتهما الزوجية من كثير من المفاسد وليستبدل كل منهما بزوجه آخر يسكن إليه ويتحقق معه الود والعون وصدق الله تعالى ﴿وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنَى اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً﴾

س ٣: تكلم عن الضوابط والقيود التي وضعتها الشريعة الإسلامية للزوجين قبل إيقاع الطلاق وما هي الضمانات التي تقلل من وقوعه ؟

عناصر الإجابة

أولاً: قيود إيقاع الطلاق:

ثانياً: الضمانات التي تقلل من وقوع الطلاق

١- جعل الشرع الطلاق بيد الرجل:

٢- حظر الطلاق في الحيض:

٣- حظر الطلاق الثلاث في مجلس واحد:

٤- بقاء المطلقة الرجعية في الست فترة العدة:

أولاً: قيود إيقاع الطلاق:

القيد الأول ← حث المشرع الزوج على حسن العشرة ومعاملة الزوجة بالمعروف قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.

يقول الرسول ﷺ ← **«لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر»**.

القيد الثاني ← إذا ظهرت بوادر الشقاق وأمارات التمرد والعصيان على الزوجة، فقد رسم الإسلام السبيل لعلاج هذا الخلل وتقويم هذا الاعوجاج. قال تعالى:

﴿وَاللَّاتِي يَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾.

فقد ذكرت الآية ثلاث وسائل لعلاج نشوز الزوجة وعصيانها:

س.ف: ما هي وسائل علاج نشوز الزوجة ؟

الوسيلة الأولى: الوعظ والإرشاد:

بأن يذكرها بالله وحقوق الزوج عليها ويرهبها من إتباع الشيطان ويلفت نظرها لخطورة ما اقترنت عليه.

الوسيلة الثانية: العجز في المضجع:

إذا لم تفجح الوسيلة الأولى في رأب الصدع كانت الوسيلة الثانية، وهو عقاب نفسي، بأن لا ينام معها في فراش واحد فإذا استمرت في غناها كانت الوسيلة الثالثة.

الوسيلة الثالثة: الضرب غير المبرر

تعريف الضرب غير المبرر ← الضرب الخفيف الذي لا يترك أثراً بأن لا يكون مدمياً وألا يوالي الضرب في مكان واحد.

فإذا لم تفلح الوسائل الثلاث تأتي المرحلة الأخيرة للإصلاح وهي تحكيم العقلاء من ذويهما.

قال تعالى: ﴿وإن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾.

إن وفاقاً في هذه المهمة فله الخير، وإن كانت الأخرى، فلا مناص من اللجوء إلى الطلاق لإزالة هذا الخلاف وإنهاء هذا النزاع.

ثانياً: الضمانات التي تقلل من وقوع الطلاق:

إذا وصل الأمر إلى الطلاق فقد وضع له الشرع من الضمانات ما تقلل من وقوعه بقدر الامكان، منها:

س.ف: ما الحكمه من جعل الشرع الطلاق بيد الرجل وليس المرأة؟

١- جعل الشرع الطلاق بيد الرجل:

جعل الله الطلاق حقاً للزوج فهو الذي يملكه بحسب الأصل، وقد دل على ذلك. قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾.

قد أسند الشرع الطلاق إلى الزوج دون الزوجة.

الحكمة من ذلك ← أن الرجل يتروى في إيقاعه نظراً لما يقع عليه من التزامات مالية (كمؤخر الصداق والنفقة والمتعة)، بالإضافة إلى ما تكبده في إعداد منزل الزوجية، ومن ثم فهو الذي يقدر ظروف الطلاق وأسبابه في روية، فبالإضافة إلى أن الواقع يشهد أن الرجل أقل انسياقاً وراء عواطفه ومشاعره مقارنة بالمرأة، فلو جعل أمر الطلاق بيدها لاضطربت الحياة الزوجية، ولما استقر لها قرار لسرعة تأثرها وانفعالاتها.

إذا كان الشرع قد أعطى الحق في الطلاق للرجل، إلا أنه لم يخس المرأة حقها في اللجوء إليه عن طريق القضاء إذا ساءت العشرة بينها وبين زوجها أو كان بزوجه عيب لا يتحقق معه مقاصد الزواج أو أعسر في الإنفاق عليها أو غاب عنها مدة تخشى على نفسها من الفتنة.

كما أعطى لها الحق في تطبيق نفسها إذا اشترطت ذلك في العقد بالإضافة إلى حقها في افتداء نفسها بطلب الخلع من زوجها نظير قيامها برد ما أعطاه إياها من مهر.

٢- حظر الطلاق في الحيض:

حظر الشرع الزوج من إيقاع الطلاق في فترة الحيض: قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ...﴾.

الحكمة من ذلك ← أن الطلاق في الحيض يؤدي إلى إطالة أمد العدة، وفي هذا إضرار بالزوجة. بالإضافة إلى أن المرأة أثناء الحيض يتغير مزاجها بما يؤثر على سلوكها.

٣- حظر الطلاق الثالث في مجلس واحد:

قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.

وقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

أعطى الشرع للزوج على زوجته ثلاث تطليقات، والأصل أن يقع الطلاق مفزاً حتى تتاح للزوج الفرصة في التفكير في مصير الحياة الزوجية، فربما يزول السبب الذي من أجله لجأ إلى الطلاق فتكون الفرصة أمامه في إعادة الحياة الزوجية إلى سيرتها الأولى.

فإذا تعجل وأوقع الثلاث دفعة واحدة فقد خالف السنة وضيق على نفسه ما أوسع الله عليه.

في الحديث انه صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال:

:أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله.

٤- بقاء المطلقة الرجعية في البيت فترة العدة:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾.

قد حث الشرع على أن تظل المطلقة رجعيًا في بيت الزوجية، حتى تكون هناك فرصة للتروي واستئناف الحياة الزوجية مرة أخرى، بعد التفكير في آثار الطلاق وعواقبه، والوقوف على أسباب الخلاف والبحث عن إزالتها. بالإضافة إلى أن بقاء المطلقة ببيت الزوجية يقلل من مساحة الخلاف، بعكس إذا تركت المنزل، فربما تدخل شياطين الإنس، وكان ذلك مسببًا لتوسيع الفجوة وزيادة الهوة بين الزوجين. وصدق الله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾.

س ٤: حدد الوصف الشرعي للطلاق؟

صيغه اخرى : هل الطلاق تعتريه الاحكام التكليفية الخمسة؟

إن الطلاق مشروع، ولكن الطلاق بحسب كل حالة على انفرادها تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة وهما (الحرام ، الواجب ، الندب ، المكروه ، المباح).

١- أن يكون الطلاق واجباً:

إذا كان الزوج عاجزاً عن واجباته الجنسية .
مثال ذلك ← أن يكون مريضاً مرضاً يحول دون معاشرته زوجته معاشرة جنسية، ففي هذه الحالة لا يستطيع تحصين زوجته وإنجاب الولد الذي هو ثمرة الزواج.

٢- يكون الطلاق مندوباً:

بأن يثاب الزوج على فعله ولا يَأْثُم على تركه .
مثال ذلك ← إذا كانت الزوجة عاصية لربها كأن تترك الصلاة .
علة ذلك ← انها قدوة لابنائها ، وبالتالي ستضر الأسرة جميعاً .

٣- يكون الطلاق حراماً:

كمن يطلق زوجته في مرض موته طلاقاً بائناً فراراً من الميراث، وكمن يطلق زوجته في حال الحيض، أو في طهر قد مسها فيه، فيأثم بذلك للإضرار بالزوجة، سواء بحرمانها من الميراث، أو بإطالة أمد العدة عليها.

٤- يكون الطلاق مكروهاً:

إذا كان من غير حاجة تدعو إليه، إذ فيه إعدام للمصلحة الحاصلة بسبب الزواج من غير حاجة إليه، وهذا كفران بنعمة الزواج.

٥- يكون الطلاق مباحاً:

إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه من قبل الزوجة ولا تصل إلى حد إفساد فراش الزوجية، كأن تسيء معاملة زوجها، أو كان بها عيب يمنع من كمال الاستمتاع بها.

س.ف: هل الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة ؟

اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا التساؤل على قولين:

القول الأول: يرى أصحابه أن الأصل في الطلاق الإباحة:

حيث يكون للزوج أن يطلق زوجته دون حاجة تدعو إلى هذا الطلاق ودون سبب يبطل ذلك، فالأمر موكل إليه. وقد ذهب إلى هذا كثير من الفقهاء.

استدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾ حيث إن نفي الجناح يقتضي الإباحة، إذ المعنى لا إثم ولا حرج عليكم.
- ٢- ما روي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم طلقوا زوجاتهم دون أن ينكر عليهم النبي ولو كان محظوراً لنهاهم عنه .

القول الثاني: يرى أصحابه أن الأصل في الطلاق الحظر، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة.

استدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾. والمعنى لا يلجأ الزوج إلى الطلاق مع كراهيته المحتملة لأخلاقها. ولو كان الطلاق مباحاً لما حث الشرع الزوج على إمساك زوجته وصبر عليها مع كراهيته إياها.

٢- قوله ﷺ (ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق)

قوله ﷺ (لا تطلقوا النساء إلا من ربية فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات)

قد افاد الحديث الأول أن الطلاق وإن كان حلالاً إلا أنه بغيض عند الله ولا يكون مبعوضاً إلا إذا كان من غير حاجة تدعو إليه فكان الأصل فيه الحظر.

الحديث الثاني ← ظاهر في افادته أن الطلاق محظوراً إلا عندما تدعو الحاجة إليه كالأرتياب في سلوك الزوجة.

الرأي الراجح ← هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأصل في الطلاق الحظر

س ٥: اشترط الفقهاء فيمن يقع منه الطلاق عدة شروط (شروط المطلق).وضح ذلك ؟

عناصر الإجابة

□ **الشرط الأول:** اشترط الفقهاء فيمن يقع منه الطلاق أن يكون زوجاً أو نائباً عنه كالرسول أو الوكيل.

الشرط الثاني: أن يكون عاقلاً واعياً معنى الطلاق وأثره.

الشرط الثالث: أن يكون بالغاً.

الشرط الرابع: أن يكون المطلق قاصداً مختاراً.

□ **الشرط الأول:** اشترط الفقهاء فيمن يقع منه الطلاق أن يكون زوجاً أو نائباً عنه كالرسول أو الوكيل.

فإذا لم يكن واحداً من هؤلاء فلا يقع الطلاق، وعليه فلا يقع طلاق الولي على زوجه المشمول بولايته، لأن أحكام عقد الزواج كلها ترجع إلى الزوجين، لا إلى من تولى العقد.

س.ف: يشترط في المطلق أن يكون عاقلاً واعياً معنى الطلاق وأثره

وضح ذلك مبيناً حكم طلاق المجنون والسكران ؟

الشرط الثاني: أن يكون عاقلاً واعياً معنى الطلاق وأثره.

(بيان حكم طلاق المجنون والسكران)

أولاً: حكم طلاق المجنون:

لا خلاف بين الفقهاء في أن طلاق المجنون لا يقع ← إذ الطلاق تصرف يزل الملك ويوجب حقوقاً للزوجة، فلا بد أن يصدر عن كامل العقل، والمجنون لا يعي ولا يدرك ما يصدر منه من تصرفات وأقوال.

يدل على هذا قوله ﷺ:

"رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق".

أيضاً قوله ﷺ (لا طلاق في إغلاق).

يلحق بالمجنون في عدم وقوع طلاقه المعتوه ← وهو الذي يكون مختلط الكلام فاسد التدبير

لقوله ﷺ: كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله.

س.ف: اشرح بالتفصيل موقف الفقه الإسلامي والقانون من طلاق السكران ؟

ثانياً : حكم طلاق السكران: (التفرقة بين أمرين)

- 👉 **الأمر الأول** ← لا خلاف بين الفقهاء في أن طلاق السكران غير المتعدي بسكره لا يقع .
 👉 **مثال ذلك** ← من تناول سائلاً ولا يعلم أنه مزيل للعقل، أو تناول مخدراً (بنج) لإجراء عملية جراحية، وذلك لشبه حالة هؤلاء بالمجنون.
 👉 **الأمر الثاني** ← السكران المتعدي بسكره، بأن تناول المسكر باختياره عالماً بأثره.
 ففيه خلاف بين الفقهاء على النحو التالي:

المذهب الأول: يرى أصحابه وقوع طلاق السكران المتعدي بسكره:

استدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله ﷺ: **"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله والسكران وإن كان غائب العقل، إلا أنه هو الذي غلب عقله بالسكر، فيقع طلاقه"**.

٢- الصحابة -رضوان الله عليهم- جعلوا السكران كالصاحي في الحد بالقذف عندما وجد عمر الناس انهمكوا في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة ، فاستشار فيهم علي ، فقال (أراه اذا سكر هذي، وإذا هذي افترى ، وعلى المفترى ثمانون) .

المذهب الثاني: يرى أصحابه عدم وقوع طلاق السكران:

١- قوله تعالى: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)**.

👉 أفادت هذه الآية أن السكران لا يعي ما يقول، فلا يعتد بقوله: **وعليه فلا يقع طلاقه**.
 ٢- السكران زائل العقل فأشبهه كالمجنون والنائم، والعقل شرط للتكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي ولا يتوجه ذلك على من لا يفهمه.

الرأي الذي يرجحه

هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني من عدم وقوع طلاق السكران لأنه وإن كان ارتكب محرماً يستوجب العقوبة إلا أنه لا يعي ما يصدر منه من تصرفات وذلك لأن الطلاق أثره خطيرة لا تقف عند حد الزوجين فحسب وانما تتعدي الي الأسرة كلها ومن المعروف في الشريعة ان العقوبة شخصية
(لا تزدوا زنة ولا أخرى)

موقف القانون:

👉 قد نص قانون الأحوال الشخصية المصري على عدم وقوع طلاق السكران.
الشرط الثالث: أن يكون بالغاً.

المذهب الأول (جمهور الفقهاء):

١. يرى أن طلاق الصبي لا يقع مميزاً كان أو غير مميز
 لقوله ﷺ: **"كل الطلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون"**
 وقوله ﷺ: **"رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ"**.
 ٢. فضلاً عن أن الصبي غير مكلف
 فلم يقع طلاقه كالمجنون. بالإضافة إلى أن الطلاق يترتب عليه التزامات مالية على عاتق المطلق، فكان من التصرفات الضارة ضرراً محضاً في حق الصبي، فلا يقع ولو أذن له وليه.
المذهب الثاني (مذهب الإمام أحمد):
 يرى أن الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه، فيقع طلاقه ،
 لقوله ﷺ: **الطلاق لمن أخذ بالساق**.

يشترط حين يوقع الطلاق أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً

س.ف: **وضح آراء الفقهاء وموقف القانون من طلاق المكره ؟**

صيغة اخري: وضح بالتفصيل موقف الفقه الاسلامي والقانون من طلاق المكره ؟

الشرط الرابع: أن يكون المطلق قاصداً مختاراً.

هذا يدعونا إلى التعرض لحكم طلاق (المكره والمخطئ والهازل والغضبان).

أولاً : حكم طلاق المكره:

أ- تعريف الإكراه :

حمل الشخص على عمل ما لا يرضاه لو ترك وشأنه فعلا كان ام تركا .

ب- شروط نفاذ حالة الإكراه :

- ١- أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به ، ولا يقدر المكره على دفعه.
- ٢- أن يغلب على ظن المكره أن المكره سينفذ وعيده وتهديده إن لم يجبه إلى طلبه.
- ٣- أن يكون الشئ المهدد به مما يلحق بالمكره ضرراً جسيماً كأن يهدده بالقتل ، أما الضرر اليسير كالشتم في حق من لا يبالي به ، وحجب علاوة مثلاً ، فلا يكون إكراهاً .

ج- آراء الفقهاء في طلاق المكره :

المذهب الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره ، واستدلوا بما يلي:

- ١- قوله ﷺ: **«إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»**.
 - ٢- ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أكره عليها.
- قال تعالى: **﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ﴾**.

المذهب الثاني : ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى وقوع طلاق المكره واستدلوا على ذلك :

ما روي أن رجلاً كان نائماً فقامت امرأته فأخذت سكيناً فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه، وقالت: لتطلقني ثلاثاً أو لأذبحنك فناشدها الله فأبى، فطلقها ثلاثاً، ثم أتى النبي ﷺ: فذكر ذلك له، فقال:

لا قبيلولة في الطلاق .

قد ضعف هذا الحديث العلماء، فلا ينهض حجة للاستدلال به.

الراجح في هذا ما ذهب إليه الجمهور من عدم وقوع طلاق المكره:

لأنه ما دفعه إلى الطلاق إلا دفع الأذى عن نفسه، وإذا كان المكره على النطق بالكفر لا يعد كافراً، فأولى ألا يقع طلاق المكره، لأن الإكراه على الكفر أشد خطراً وأعظم إثماً من الإكراه على الطلاق.

د- موقف القانون :

القول بعدم وقوع طلاق المكره هو ما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية المصري.

ملحوظة

هناك حالة واحدة فقط يقع فيها طلاق المكره وقد ذكرها دكتورنا في المحاضرة وهي كالآتي :

إذا كان الزوج المكره متزوج بثلاث زوجات وأكره على طلاق إحداهن (كأن يكون محل الإكراه هو القيام بطلاق فاطمة) فقال طلقت ياسمين فيقع الطلاق صحيح في هذه الحالة لأن الإكراه لم يقع على محله ، وإنما صدر الطلاق بمحض إرادة الزوج

س.ف: ما هو حكم طلاق المخطئ والهزل والغضبان ؟

ثانياً : حكم طلاق المخطئ:

المقصود بالمخطئ ← الذي يريد أن يتكلم في شيء فيسبق لسانه إلى غيره، دون أن يقصده كمن يريد أن يقول لزوجته يا طالبة، فيسبق لسانه إلى الطلاق بغير قصد فيقول له : **يا طالقة**.
فهل يقع طلاقه في هذه الحالة؟

من الناحية الشرعية :

اتفق جمهور الفقهاء على أن هذا الطلاق لا يقع **ديانه** ← أي فيما بينه وبين ربه، لقوله تعالى: **﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾**.
لقوله ﷺ: **«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهَا عَلَيْهِ»**.

من الناحية القضائية

إذا تمسكت الزوجة بالطلاق ورفعت الأمر إلى القاضي، طالبة الطلاق، فيحكم بوقوعه، إذ الظاهر يؤيده، والقاضي يتعامل مع الأدلة المادية، أما الباطن فيعلمه الله، ولا إطلاع لنا عليه.

ثالثاً : حكم طلاق الهازل:

المقصود بالهازل ← من يتلفظ بالقول دون أن يقصد الأثر المترتب عليه، فهو ينطق باللفظ مازحاً ولاعباً، وليس جاداً فيه. فمن يقول لزوجته: أنت طالق، ثم يدعي الهزل والمزاح، فهل يقع طلاقه أم لا؟
ذهب جمهور الفقهاء على وقوع طلاق الهازل ← وأنه لا فرق بين الهزل في الطلاق والجد فيه.
واستدلوا على ذلك بما يلي:

قوله ﷺ: **«ثَلَاثٌ جِدْهَنْ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: «النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّبْعَةُ»**.

رأي الشيعة في طلاق الهازل :

خالف بعض الشيعة : وقالوا بعدم وقوع الطلاق الهازل، لأنه لم يقصد تطليق زوجته باللفظ الصادر منه، إنما قاله على سبيل المزاح واللهو.

استدلوا على ذلك بقوله تعالى: **﴿وَأَنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾**.

حيث أفادت الآية أنه لا بد من القصد (العزم) لوقوع الطلاق، وهو منتف هنا.

يرد على هذا الاستدلال ← بأن الآية وردت في حق المولى، وليست مطلقة.

الراجح

في هذا القول بوقوع طلاق الهازل، سداً للذريعة، وحتى لا يدعي المطلق أنه كان هازلاً هروباً من آثار الطلاق وحتى نحفظ لعقد الزواج قدسيته ومهابته، ويظل كما سماه المولى **"ميثاقاً غليظاً"**

رابعاً : حكم طلاق الغضبان:

المقصود بالغضب ← حالة تعتري الشخص نتيجة تعرضه لموقف معين، مما يؤثر على حالته النفسية والمزاجية. وقد يؤدي هذا إلى تخبطه في كلامه وعدم وعيه به .

هل إذا طلق الشخص زوجته حالة الغضب يقع طلاقه؟

قسم ابن القيم الغضب إلى ثلاثة أقسام:

- 👤 **القسم الأول** → أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقوله ويقصد، فهو غضب خفيف، ومن ثم فلا خلاف في وقوع الطلاق أثناء هذه الحالة.
- 👤 **القسم الثاني** → أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول وما يريد، فحاله كحال المجنون والمعتوه، لعدم قصده وإدراكه. وهذا لا يقع طلاقه بلا خلاف لقوله ﷺ: **"لا طلاق في إغلاق"** والإغلاق كما فسره العلماء أن يغلق على الشخص باب القصد والإرادة ويسد عنه طريق الوعي.
- 👤 **القسم الثالث** → من توسط بين المرتبتين، فهو غاضب ولكنه يفهم ما يقول ويعيه، إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ولم يستطيع أن يملك نفسه فهذا هو محل الخلاف.
- 👤 من قال بوقوع طلاقه، لأنه مع شدة الغضب يعي ما يقول، ومن قال بعدم وقوع طلاقه، لتفسير الإغلاق عند البعض بالغضب الشديد.

رأي الدكتور

والذي يبدو لي أن الاحتياط لازم والحذر مطلوب في هذه الحالة، إذ لو قلنا بعدم وقوع طلاق الغضبان لأنه في حالة إغلاق، لأدى ذلك إلى عدم وقوع طلاق أحد، لأن أحداً لا يطلق حتى يغضب"

س ٦: وضع شروط المطلقة؟

عناصر الإجابة

شروط المطلقة:

- الشرط الأول:** أن تكون زوجة للمطلق حقيقة أو حكماً:
- الشرط الثاني:** أن يضيف الزوج الطلاق إليها أو إلى عضو من أعضائها.
- الشرط الثالث:** تعيين المطلقة بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة:

شروط المطلقة:

الشرط الأول: أن تكون زوجة للمطلق حقيقة أو حكماً:

👤 إذا قال لامرأة لا علاقة له بها أنت طالق، فلا يقع الطلاق لعدم ولايته عليها، ولقوله ﷺ:

"لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك"

👤 **المقصود بقيام الزوجية حقيقة** → استمرار علاقة الزوجية بين الزوجين دون وجود ما يرفعها أو يزيل حلها.

👤 **المقصود بقيام الزوجية حكماً** → أن المرأة في حالة الطلاق الرجعي.

👤 حيث تكون الزوجية في حكم القائمة ما دامت العدة لم تنته فله مراجعتها دون شرط رضاها أو عقد جديد ما دامت العدة باقية ومن ثم يقع طلاقه أثناء فترة العدة

👤 **حكم المعتده من طلاق بائن** → لا يقع الطلاق على المطلقة في هذه الحالة لانقطاع علاقته الزوجية

الشرط الثاني: أن يضيف الزوج الطلاق إليها أو إلى عضو من أعضائها.

👤 **مثال ذلك** → أن يقول لزوجته أنت طالق أما إذا قال لزوجته طالق فلا يقع الطلاق في هذه الحالة .

الشرط الثالث: تعيين المطلقة بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة:

👤 **مثال ذلك** → عندما يكون الزوج معدياً لزوجاته، فلو قال مثلاً إحدى زوجاتي طالق وكان متزوجاً أكثر من زوجة، فلا يقع الطلاق إلا إذا عين الزوجة محل الطلاق، فيجب أن يقول زوجتي فلانة طالق.

س٧: تكلم عن الصيغة التي يقع بها الطلاق مبيناً أنواعها ؟

عناصر الإجابة

شروط الصيغة :

أولاً : الطلاق باللفظ : ثانياً : الطلاق بالكتابة : ثالثاً : الطلاق بالإشارة :

شروط الصيغة :

المقصود بالصيغة ← الوسيلة التي يتم بها فسخ علاقة الزوجية وإنهاءها ويستوي أن تكون لفظاً أو كتابة أو إشارة.

أولاً : الطلاق باللفظ :

يعتبر اللفظ أقوى الوسائل للتعبير عن الإرادة، وهو ما يتفوه به المطلق وينطق به، وقد يكون صريحاً أو كناية.

١- الطلاق الصريح :

المقصود بالطلاق الصريح ← ما كان بلفظ لا يحتمل سوى إفادة الطلاق، بأن يدل على ذلك بأصل وضعه، أو باشتهار وضعه لذلك عرفاً.

من الألفاظ التي اشتهرت في العرف في صريح الطلاق: أنت عليّ حرام، أو أنت محرمة عليّ.
حكم الطلاق الصريح ← يقع به الطلاق من غير حاجة إلى نية أو دلالة الحال، فلو قال لزوجته: أنت طالق، ثم قال: لم أقصد حل الزواج لا يصدق في ذلك، لأن اللفظ صريح في الدلالة على معنى الطلاق وإفادته.

٢- الطلاق الكناي :

المقصود بالطلاق الكناي ← لا يقع فيه الطلاق إلا بالبحث في نية الزوج، كأن يقول لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك في وقت الغضب، أو أنت حرة، أو أمرك بيدك.

حكم الطلاق الكناي ← لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه المطلق فالتنية هي المعول عليه في بيان المقصود من هذه الألفاظ

موقف القانون :

أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري برأي جمهور الفقهاء من وقوع الطلاق باللفظ الصريح والكناية مع النية.

ثانياً : الطلاق بالكتابة :

تعد الكتابة الوسيلة الثانية للتعبير عن الطلاق ولا يقع بها الطلاق إلا إذا توافر شرطان :

الشرط الأول ← أن تكون الكتابة واضحة ومستبينة، بأن تكتب على شيء ظاهر كالورق مثلاً.

الشرط الثاني ← أن يوجه المكتوب إلى الزوجة محل الطلاق، بأن يكون معنوياً بعنوانها، ويرسل إليها أما إذا لم يوجه الخطاب إلى الزوجة بأن كتب زوجتي طالق دون أن يعنون بعنوان الزوجة فلا يقع الطلاق إلا إذا نواه .

وزاد البعض شرطاً ثالثاً ← بأن تكون الكتابة من غير قادر عن النطق. فإن كان قادراً على النطق وعدل إلى الكتابة، فلا يقع طلاقه .

ثالثاً : الطلاق بالإشارة :

يقع الطلاق بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق وعدم القدرة على الكتابة بلا خلاف بين الفقهاء.

القادر على الكلام ← إذا عدل عنه إلى الإشارة، فلا يقع طلاقه، لأن الإشارة طريق بديل لا يلجأ إليه لا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا.

خالف في ذلك (المالكية، فقالوا بوقوع الطلاق بالإشارة ولو من القادر على النطق).

إذا كان الشخص عاجزاً عن النطق ← ولكنه يجيد الكتابة، ففي وقوع الطلاق بإشارته من عدمه قولان :

🔹 **القول الأول (وقوع الطلاق بإشارته)** ← لأن الأصل في التعبير عن الإرادة اللفظ وعند عدمه، تستوي الكتابة مع الإشارة، فكلاهما وسائل بديلة.

🔹 **القول الثاني (لا يقع الطلاق بالإشارة ممن يحسن الكتابة)** ← لأن الكتابة أوضح من الإشارة في إفادة المطلوبة، وهذا هو الأوفق.

س ٨: وضع الشروط القانونية للطلاق ؟

الشروط القانونية للطلاق

🔹 على المطلق أن يوثق إسهاده طلاقه لدى الموثق المختص خلال **ثلاثين يوماً** من تاريخ إيقاع الطلاق وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضوره توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إسهاده الطلاق إلى (المطلقة أو من ينوب عنها) وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل.

🔹 تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه عن الزوجة، فلا تترك آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به".

س ٩: أكتب في أقسام الطلاق باعتبار وقت وقوعه ؟

أقسام الطلاق باعتبار وقت وقوعه

يتنوع الطلاق باعتبار الوقت الذي يقع فيه إلى ثلاثة أنواع:

🔹 **النوع الأول (الطلاق المنجز)** ← هو ما أفادت صيغته وقوع الطلاق في الحال، دون أن يكون مضافاً إلى أجل أو معلقاً على شرط كأن يقول لزوجته أنت طالق، أو أنت مطلقة، ونحو ذلك من الصيغ الخالية من الإضافة والتعليق.

🔹 **وحكم هذا النوع** وقوع الطلاق فور صدور هذه الصيغة وما يستتبعه ذلك من آثار متى توافرت شروط الطلاق.

🔹 **النوع الثاني (الطلاق المضاف)** ← هو ما أفادت صيغته وقوع الطلاق في وقت متراخ عن وقت التلفظ بها متى قصد المطلق وقوع الطلاق عند حلول الوقت، كأن يقول لزوجته: أنت طالق أول الشهر القادم، فقد أضيفت الصيغة هنا إلى زمن مستقبل.

🔹 **وحكم هذا النوع** من الطلاق أنه يعقد سبباً للفرقة في الحال، ولكن لا يقع به الطلاق إلا عند حلول الأجل المضاف إليه متى كانت الزوجة محلاً لوقوع الطلاق عليها عند حلول ذلك الوقت، وكان الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق.

🔹 **وعليه** فإذا انتهت علاقة الزوجية قبل حلول الأجل، فلا يقع الطلاق، فمثلاً لو قال لها: أنت طالق في أول يناير ٢٠١٢، وقبل حلول هذا التاريخ طلقها طلاقاً منجزاً وانتهت عدتها، فلا يقع الطلاق المضاف، لأن الزوجة لم تكن محلاً لإيقاع الطلاق عليها عند حلول التاريخ الذي أضيف إليه الطلاق.

🔹 **وكذلك الحال لا يقع الطلاق المضاف** إذا كان الزوج غير أهل لإيقاع الطلاق وقت الصيغة، بأن كان مجنوناً أو مكرهاً، حتى ولو كان أهلاً للطلاق عند حلول الأجل هذا عند جمهور الفقهاء.

🔹 **عند فقهاء المالكية** فإن الطلاق المضاف يقع في الحال دون انتظار للوقت المضاف إليه.

س.ف: ما هو حكم الطلاق المعلق على فعل شيء معين؟

النوع الثالث (الطلاق المعلق) ← ما ربط وقوعه بحدوث أمر يقع في المستقبل بأداة من أدوات الشرط كأن وإذا ومتى كأن يقول لزوجته، إن كلمت فلاناً فأنت طالق، أو إن خرجت من المنزل فأنت طالق. ففي المثال الأول علق الطلاق على كلامها للشخص الذي يقصده، وفي المثال الثاني علقه على خروجها من المنزل.

فلا بد من توافر شروط صحة التعليق والتي هي:

- ١- أن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق غير موجود وقت التلفظ بالصيغة ← فإن كان موجوداً وقت الصيغة، كان في حكم المنجز ووقع الطلاق في الحال، إذ التعليق صوري.
- ٢- أن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق محتمل التحقيق في المستقبل ← فإن كان مستحيلاً، كأن يقول لها: إن أمطرت السماء ذهباً فأنت طالق، فلا يقع الطلاق أصلاً.
- ٣- أن تكون الزوجة محلاً للطلاق وقت صدور الصيغة ← بأن تكون علاقة الزوجية مستمرة، أو تكون في فترة العدة، فإن كانت غير زوجة، أو انتهت عدتها من طلاق، أو في عدة طلاق بائن بينونة كبرى، فلا يصح التعليق، إذ لا جدوى منه.
- ٤- أن يكن التعليق متصلًا بالكلام ← فإن لم يتصل التعليق بالكلام لغا التعليق، ووقع الطلاق في الحال، لأنه في حكم المنجز.

إذا توافرت هذه الشروط فهل يقع الطلاق أم لا؟

خلاف بين الفقهاء في الإجابة على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول ← ما قال به جمهور الفقهاء أن الطلاق يقع ويرتب أثره عند تحقق الشيء المعلق عليه، فمن قال لزوجته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق، فإن كلمته وقع الطلاق، دون بحث في قصده.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- إطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق كقوله تعالى: **الطلاق مرتان**، حيث لم تفرق بين طلاق منجز وطلاق معلق، والمطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقوم دليل صحيح على التقييد.
- ٢- أما روى عن أبي ذر- رضي الله عنه- أن امرأته ألحت عليه في السؤال عن شيء فقال: إن عدت سألتني فأنت طالق، فقد وقع التعليق من هذا الصحابي، وهو يرى أنها لو خالفت وسألته لوقع الطلاق عليها.
- ٣- أن الطلاق شرع للحاجة، وقد تدعو الحاجة إلى تعليقه، كما تدعو إلى تنجيذه، فقد يقع من الزوجة بعض الأمور التي تغضب الزوج، فيأمرها بتركها ولكنها لا تستجيب وتستمر على عنادها، فيحتاج إلى تعليق طلاقها على فعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، وإنما أن تمتنع عما يكرهه وتفعل ما يريده فيجهد غرضه وتحسن الشعرة بينهما. وإما أن تخالف فتكون هي الجانية على نفسها والمختارة للفرقة.

المذهب الثاني ← ما قال به الظاهرية والجعفرية، أن الطلاق المعلق لغو لا يقع سواء كان على وجه اليمين، أو لم يكن كذلك.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أنه لم يأت في القرآن والسنة ما يدل على وقوع الطلاق المعلق، فالقول بوقوع تعد لحدود الله، والله تعالى يقول: **﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾**، ومن ثم فلا يقع.
- ٢- **قياس الطلاق على النكاح**، فكما لا يصح النكاح بصيغة التعليق فكذلك الطلاق. ويمكن أن يجاب على هذا القياس بأنه مع الفارق، لأن تعليق النكاح مناقض للعقد ومناف للمقصود، أما تعليق الطلاق فإنه لا ينافيه.

🔸 **المذهب الثالث** ← ما قال به **ابن تيمية وابن القيم**، حيث نظرا إلى القصد من تعليق الطلاق، فإن قصد به اليمين، فلا يقع وتجب فيه كفارة اليمين، وإن قصد به وقوع الطلاق عند حصول الشيء يقع الطلاق.

🔸 واستدلوا على ذلك بأن الطلاق المعلق إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أو المنع كان في معنى اليمين فيكون داخلاً في قوله ﷺ :

"من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".

🔸 هذا وقد أخذ المشرع المصري برأي ابن تيمية ولم يرتب وقوع الطلاق المعلق على شرط إلا إذا كان قاصداً به الطلاق.

🔸 **وعلمت المذكرة الإيضاحية على ذلك بقولها:** "والتعليق وإن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطرله فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط، لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين".

س ١٠ : أكتب في أقسام الطلاق من حيث مشروعيته ؟

🔸 **المقصود بالمشروعية** ← مدى موافقة الطلاق للسنة من عدمه،

🔸 **وينقسم الطلاق بهذا الاعتبار إلى قسمين:**

🔸 **القسم الأول (الطلاق السني)** ← أن يطلق زوجته المدخول بها في طهر لم يقربها فيه. **وعلة** هذا أن إيقاعه الطلاق في هذا الوقت مع الحاجة في إشباع رغبته في المرأة قريبة على وجود نفرة لدى هذا الرجل.

🔸 كان هذا الطلاق سنياً لموافقته للسنة في إيقاع الطلاق، والدال عليها قوله تعالى:

﴿ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ** ﴾

🔸 أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وهو الطهر.

🔸 محل هذا الطلاق في المدخول بها، **أما غير المدخول بها** فلا سنة ولا بدعة في طلاقها وقتاً ولا عدداً، كما أن طلاقها يكون بائناً.

🔸 عليه فإذا طلق زوجته في طهر لم يمسه فيها فالطلاق واقع بلا خلاف.

🔸 **القسم الثاني (الطلاق البدعي)** ← الذي يقع على خلاف السنة، بأن يطلق الزوج زوجته في حالة الحيض

أو في طهر مسها فيه. **ولا خلاف بين الفقهاء في أن الطلاق البدعي حرام**، ويلحق فاعله الإثم، لإضراره

بزوجته، وبنفسه. إما إضراره بزوجته، **فلأنه إذا طلقها في الحيض**، أطال عليها زمن العدة، لأن الحيضة التي

حصل فيها الطلاق لا تحسب من مدة العدة والتي هي ثلاثة قروء، وطلاقها في الحيض يجعلها أربعة،

وهذا مخالف للقرآن. **وإذا طلقها في طهر مسها فيه**، تكون مظنة للحمل، فترتاب في أمر العدة، أتعبد

بالحمل أم بالإقراء.

🔸 إضراره بنفسه فلاكتسابه الإثم لظلمه لزوجته، ولندمه لظهور حمل زوجته وبعده عن ولده مدة

حضانته، خاصة إذا كانت التطليقة الثالثة.

🔸 **الدليل على حرمة الطلاق البدعي** ما روي عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله

ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال عليه السلام: **مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى**

تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن

تطلق لها النساء".

ولكن هل يقع الطلاق البدعي؟

🔸 اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق زوجته حال الحيض فقد خالف السنة ولحقه الإثم، ولكن هل يقع الطلاق ويحسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته بحكم العقد، أم لا؟

خلاف بين الفقهاء على مذهبين:

- المذهب الأول > ويرى أصحابه أن الطلاق يقع وينتقض من عدد الطلقات التي يملكها الزوج، قال بذلك أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة. واستدلوا على ذلك بما يلي:
- ١- حديث ابن عمر المتقدم حين طلق زوجته وهي حائض، وذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال له: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر". فدل هذا على أن النبي اعتبرها طلاقاً.
 - ٢- إن تحريم الطلاق البدعي لا يمنع وقوعه، فالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة حرام، ومع ذلك يصح عند الجمهور.
 - ٣- إن الطلاق البدعي طلاق صادر من أهله في محله فيقع، والطلاق ليس عبادة وقربة حتى يعتبر لوقوعه موافقة السنة وإنما هو إزالة العصمة وإسقاط الحق، فلا تنقيد سببته بوقت معين، والنهي عن الطلاق وقت الحيض ليس لسبب راجع إلى ذاته، إنما هو لأمر خارج، وهو الضرر الذي يلحق بالزوجين.
- المذهب الثاني > ويرى أصحابه أن الطلاق البدعي لا يقع ولا يحسب من عدد التطليقات. قال بذلك الظاهرية وابن تيمية وابن القيم. واستدلوا على ذلك بما يلي:
- ما جاء في حديث ابن عمر أنه قال: فردها علي -أي رسول الله- ولم يرها شيئاً. وظاهر الأثر أن النبي ﷺ لم يعتبر تلك التطليقة شيئاً وعليه فلا تحسب على الزوج من تطليقاته.
- الذي تطمئن إليه النفس أن الطلاق وقت الحيض يقع مع إثم صاحبه .
- هذا وقد ألحق البعض الطلاق الثلاث بلفظ واحد بالطلاق البدعي، لما روي عن النبي ﷺ أنه أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقال غضبان، ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم". فغضب الرسول يدل على حرمة هذا النوع من الطلاق.

س ١١: بين حكم الطلاق ثلاثة في لفظ واحد ؟

حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد:

إذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً في لفظ واحد، أو بألفاظ ثلاثة متفرقة في مجلس واحد، فهل يقع طلاقه أم لا؟،

وإذا وقع فهل يقع ثلاثاً، أم يقع واحداً؟

خلاف بين الفقهاء في هذا الصدد على ثلاثة أقوال:

- القول الأول > ويرى أصحابه أن الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو متتابعاً في مجلس واحد يقع ثلاثاً وتبين به المرأة بينونة كبرى ولا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره. قال بذلك جمهور الفقهاء. واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة منها الفتاوى التي نقلت عن الصحابة.
- من هذه الفتاوى ما نقل عن ابن عباس أن رجلاً جاءه وقال له أنه طلق امرأته ثلاثاً، فسكت ابن عباس حتى ظن الرجل أنه سيردها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب المحموقه ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال:

"ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً، وعصيت ربك وبانت منك امرأتك."

- القول الثاني > ويرى أصحابه أن الطلاق الثلاث يقع واحداً، وهو لبعض الشيعة الإمامية وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. واستدلوا على ذلك بما يلي:
- ١- ما روي عن ابن عباس قال:

"كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وستين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيته عليهم فأمضاه عليهم".

فهذا يدل على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلاقاً واحدة، وأن هذا ما كان عليه العمل في عهد رسول الله ﷺ، وما صدر عن مر فإنما هو محض اجتهاد من باب الزجر والعقوبة لمن استهان بأمر الطلاق.

٢- أن الطلاق لم يشرع في القرآن إلا متفرقاً على دفعات قال تعالى:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. فإذا أوقعه مجتمعاً مرة واحدة، فلا تقع إلا واحدة، ولا يعتد بما زاد عليها.

القول الثالث > ويرى أصحابه أن الطلاق الثلاث لغو لا يقع به شيء أصلاً، لمخالفته السنة، فهو طلاق بدعي لا يترتب عليه أثره، لقوله عليه السلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". قال بذلك بعض الإمامية، وأهل الظاهر.

لهذا وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بالرأي القائل بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة.

س ١٢ : ينقسم الطلاق باعتبار أثره إلى طلاق رجعي وطلاق بائن . اشرح ذلك ؟

صيغة اخري :- ينقسم الطلاق باعتبار اثره إلى اقسام اشرح ذلك تفصيلاً مبيناً حكم كل قسم؟

صيغة اخري :- اشرح بالتفصيل المقصود بكل من الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة كبرى والبائن بينونة صغرى وحالات كل نوع والأحكام المترتبة على كل نوع؟

ثانياً: الطلاق البائن:

أولاً: الطلاق الرجعي:

□ أولاً: الطلاق الرجعي:

أ-تعريف الطلاق الرجعي:

الذي يملك الزوج فيه إعادة مطلته إلى عصمته مرة أخرى دون عقد ومن غير حاجة إلى رضاها، متى كانت في العدة.

الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً > حتى تتاح الفرصة للزوج في استعادة الحياة الزوجية إذا زالت أسباب الخلاف. قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾. أي أن الأزواج أحق برد زوجاتهم أثناء فترة العدة متى كان قصدهم الإصلاح.

يكون الطلاق رجعياً متى كانت الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول، ولم يكن في مقابلة مال فإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول يكون له الحق في مراجعتها دون عقد ومهر جديدين ، ودون موافقتها مادامت العدة لم تنتهي.

ب-أثار الطلاق الرجعي:

١- لا يزيل الملك ولا يزيل الحل

٢- إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر.

٣- لا يحل مؤجل الصداق في هذا النوع من الطلاق، لأن الصداق المؤجل لا يحل إلا بأقرب الأجلين:

(الوفاة أو الطلاق البائن). فإذا انتهت العدة دون مراجعة حل الصداق المؤجل.

٤- الأصل في هذا الطلاق ألا تترك الزوجة بيت الزوجية حتى لا تتسع دائرة الخلاف. قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاضِيَةٍ مُبَيَّنَةٍ...﴾.

٥- إنقاص عدد الطلقات، فإذا كانت التطليقة الأولى، فيبقى للزوج تطليقات، وإذا كانت الثانية يبقى له تطليقة واحدة، أما إذا طلقها الثالثة فتبين منه بينونة كبرى.

ج- كيف تتحقق الرجعة؟

المقصود بالرجعة ← رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص فهي استدامة للنكاح وليست إنشاء لعقد جديد والأصل فيها قوله تعالى:

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي رجعة.

قد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة بالقول:

مثال ذلك ← أن يقول الزوج: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة إلى عصمتي.

الرجعة بالفعل ← بأن يفعل بالزوجة ما يستشف منه أنه يريد مراجعتها

لكن هناك سؤال يطرح نفسه ملامسة الزوج زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً بشهوه أو تقبيلها يعد رجعه ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول ← ما قال به الشافعي أنه لا تصح الرجعة إلا بالقول .

القول الثاني ← يرى أصحابه صحة الرجعة بالأفعال التي يفهم منها الرجوع.

✓ وهو قول الكثير من الفقهاء، منهم الحنفية و المالكية، و بعض الحنابلة .

ثانياً: الطلاق البائن:

١- تعريف الطلاق البائن:

الذي يقطع رابطة الزوجية.

٢- اقسام الطلاق البائن:

القسم الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى:

أ- تعريف الطلاق البائن بينونة صغرى

الذي لا يملك الزوج أن يعيد مطلقة إليه إلا بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها وموافقتها.

س.ف: متى يقع الطلاق بائن ؟

صيغة اخري: ما هي حالات الطلاق البائن ؟

ب- حالات الطلاق البائن بينونة صغرى:

١- الطلاق قبل الدخول الحقيقي ولو بعد الخلوة ← لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها. قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَرَّرَ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ .

٢- الطلاق على مال تدفعه الزوجة لزوجها ← كتنازلها عن مؤخر صداقها أو نفقتها، لأنها لا تقدم على ذلك إلا للخلاص من زوجها.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ .

٣- الطلاق الرجعي إذا انقضت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية دون مراجعة ← فينقلب الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى.

٤- يعتبر الطلاق الذي يتم عن طريق القضاء هو طلاق بائن (عدا الطلاق لاعسار النفقة) فهو طلاق رجعي والحكمة من ذلك واضحة إذ لو ابيح ← للزوج مراجعة زوجته لما كان للتطليق فائدة.

ج- آثار الطلاق البائن بينونة صغرى:

١- زوال الملك ولا يزيل الحل .

٢- إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة فلا يجري التوارث بينهما، إلا في حالة واحدة ذكرها دكتورنا أثناء المحاضرة وهي الفرار من الميراث كأن يكون الزوج مريض مرض الموت ثم يقوم بإيقاع الطلاق حتى لا ترثه زوجته ، ففي هذه الحالة يعامل بنقيض قصده لأنه سئ النية.

٣- يحل به مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين: (الوفاة أو الطلاق).

٤- إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.

القسم الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرى:

أ- تعريف الطلاق البائن بينونة كبرى

الذي لا يملك الزوج إعادة مطلقتها، لا في العدة، ولا بعدها، إلا بعد أن تتزوج من غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت، وتنتهي عدتها، عندئذ يحل له أن يعقد عليها من جديد.

الدليل على ذلك ← قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾.

عليه فحتى تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها الأول يشترط ما يلي:

١- انقضاء عدتها من هذا الطلاق.

٢- أن يكون الزواج الثاني صحيحاً بتوافر شروطه واكتمال أركانه.

٣- الدخول الحقيقي بالزوجة بعد العقد الصحيح.

٤- انقضاء عدتها من الزواج الثاني بعد الطلاق أو الوفاة.

ب- حالات الطلاق البائن بينونة كبرى:

الطلاق المكمل للثلاث ← فإذا طلق زوجته المطلقة الثالثة فتحرم عليه تحريماً مؤقتاً، ويحول هذا التحريم بزواجها من غيره ودخوله بها دخولاً حقيقياً.

ج- آثار الطلاق البائن بينونة كبرى:

١- إنهاء رابطة الزوجية، وصيرورة الزوجة أجنبية من الزوج (زوال الملك ولا يزيل الحل).

٢- لا يجري التوارث بين الزوجين حتى لو كانت الوفاة في العدة.

٣- يحل به الصداق المؤجل.

٤- تحرم المطلقة على مطلقها حرمة مؤقتة لا تزول إلا بتزوج المرأة من الغير ودخوله بها دخولاً حقيقياً.

س ١٣ : تكلم عن التطليق للعيب موضعاً موقف القانون وأراء الفقهاء ؟

التطليق للعيب

نقص بدني أو عقلي بأحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية.

ويمكن تقسيم هذه العيوب إلى قسمين:

القسم الأول: العيوب الجنسية والتناسلية: التي تمنع الوطاء أو تحول دون تمامه، ومن ثم لا يترتب عليها مقصود النكاح.

القسم الثاني: العيوب المعدية أو المنفرة: التي يتعدى ضررها إلى الطرف الآخر، سواء بنقل المرض إليه، أو بتحقيق الخوف منه كالحال في الجنون.

هذا النوع من العيوب تشترك فيه الرجال والنساء وأبرزها الجنون والجذام والبرص.

قد اختلف الفقهاء في مدى حق السليم في المطالبة بالفرقة والفسخ إذا وجد بالطرف الآخر عيباً يحول دون مقاصد الزواج، ويمكن إجمال هذا الخلاف في ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: ويرى أصحابه ثبوت هذا الحق لكل من الزوجين إذا وجد بالآخر عيباً يمنع مقصود النكاح أو يحول دون تمامه، دون تفرقة في ذلك بين الزوج والزوجة. قال بذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وإن اختلفوا في تعداد هذه العيوب وحصرها

منهم من حصرها في سبعة كالشافعية، ومنهم من حصرها في ثلاثة عشر عيباً كالمالكية، ومنهم من حصرها في ثمانية كالحنابلة، ومنهم من توسع في هذا الأمر ولم يحصرها في عدد معين. وهو ما قال به ابن القيم ومن وافقه واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة منها:

١- قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ﴾. حيث خير المولى عز وجل الأزواج بين أمرين:

الأمر الأول: - الإمساك بالمعروف،

الأمر الثاني: - التسريح بإحسان، فإن استجاب الزوج لذلك كان بها، وإلا ناب عنه القاضي.

٢- قوله ﷺ: **"لا ضرر ولا ضرار"**، حيث نفى الضرر أياً كان نوعه وأياً كان محله، ولما كان إصابة أحد الزوجين بمرض يمنع من تحصيل مقاصد الزواج يلحق الضرر بالطرف الآخر، فطريق إزالة هذا الضرر هو بإعطاء الحق للسليم في طلب الفرقة.

المذهب الثاني: وهو ما قال به فقهاء الحنفية، حيث أثبتوا هذا الحق للزوجة فقط، دون الزوج، فإذا أصيبت الزوجة بمرض مهما كان خطورته فلا خيار للزوج في الفسخ، بحجة أنه يمكنه الخلاص من هذه الرابطة بالطلاق، الذي هو حق له بمقتضى الشرع.

🕌 الزوجة فلها الحق في طلب فسخ النكاح إذا وجدت بالزوج عيباً من العيوب التناسلية التي تمنع الوطء أو تحول دون تمامه، وقصر أبو حنيفة هذه العيوب في خمس: وهي الجب والعنة والخصاء والتأخذ والخنوثة .

🕌 استدلووا على ذلك بأننا لو لم نعط الزوجة حق الفرقة مع فوات حقها في الاستمتاع، لكان في هذا ضرر بها وظلم في حقها. وقال تعالى: **﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾**، وقال عليه السلام: **(لا ضرر ولا ضرار)**، فأعطاؤها هذا الحق إزالة للضرر ورفع للظلم.

المذهب الثالث: ويرى أصحابه أن النكاح متى تم صحيحاً، فلا يحق لأي من الطرفين المطالبة بفسخه مهما كان العيب. وهو ما قال به الظاهرية.

🕌 **استدلوا على ذلك** بما روى عن عائشة - رضي الله عنها- أم امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طالق، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فتبسم ﷺ وقال: **أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.**

🕌 قد أفاد الحديث أن المرأة جاءت تشكو إلى رسول الله ﷺ عدم وصول زوجها إليها، وأن إحليله كهدبة الثوب، أي لا ينتشر إليها، وهو ما يعرف بالعنة، وتريد مفارقتها، ولم يجبها عليه السلام، ولم يفرق بينها وبين زوجها، فدل هذا على عدم جواز الفسخ بعيب الرجل، ويقاس على ذلك بقية العيوب.

🕌 **لعل الراجح** في ذلك ما قال به جمهور الفقهاء من إعطاء حق الفسخ بالعيب لكل من الزوجين رفعا للضرر عنهما. **نوع الفرقة الحاصلة بالعيب:**

🕌 **ذهب الحنفية والمالكية إلى أنها طلاق بائن**، لأن فعل القاضي يضاف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه، وإنما جعل بائناً، لأن المقصود دفع الظلم عنها، وهو لا يحصل إلا إذا جعلت الطلقة بائنة.

🕌 **ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها فسخ**، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوجة، وهي لا تملك الطلاق.

موقف القانون :

🕌 للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكن المقام معه إلا بضرر، كالجنون والجزام والبرص، سواء كان ذلك العيب قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإنه تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد رضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

🕌 واضح من النص أن القانون أخذ برأي فقهاء الحنفية حيث قصر الحق في طلب الفرقة على الزوجة دون الزوج.

🕌 "التفريق للعيب طلاق بائن، وذلك أخذاً بمذهب الحنفية والمالكية".

س ١٤ : من حق المرأة أن تلجأ إلى التطليق لإساءة العشرة ؟
صيغة أخرى : اكتب في آراء الفقهاء في التطليق للضرر وموقف القانون؟

التطليق للضرر:

🕌 من حقوق الزوجة على زوجها إحسان معاملتها وعدم الإضرار بها قولاً أو فعلاً فقد قال تعالى :
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).

🕌 لكن إذا أخل الزوج بهذا الحق، وأساء إلى زوجته بما يضر بها فهل من حق الزوجة أن تلجأ إلى القضاء طالبة التفريق أم لا؟

اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال على قولين:

🕌 **القول الأول** ← وهو ما قال به فقهاء الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة، أنه ليس لها الحق في طلب التفريق، إذ الحياة الزوجية لا تخلو من المنغصات ولو فتح هذا الباب لهدمت الكثير من الزوجات، ولفرق بين العديد من الأزواج، وإزالة هذا الضرر للزوجة أن تطلب من القاضي تعزيره زوجها وزجره بما يراه رادعاً له، وإن اشتد الخلاف بينهما، بعث القاضي حكمين ليقوما بالإصلاح بينهما عملاً بقوله تعالى: ﴿وإن خفتن شقاقَ بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريداً إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً﴾.

🕌 مهمة الحكمين قاصرة على محاولة الإصلاح بين الزوجين وإزالة أسباب الخلاف، دون أن يكون لهما الحق في التفريق، والذي ما زال باقياً للزوج بحسب الأصل.

🕌 **القول الثاني** ← ما قال به المالكية، ومن وافقهم أنه يجوز للزوجة طلب التفريق لإساءة العشرة والإضرار بها، فإن صبرت على المعيشة راجية الإصلاح، فلها ذلك، وإن شاءت طلبت التفريق، فإن أجابها الزوج، كان بها، وإن امتنع ناب عنه القاضي وطلقها طلاقاً بائناً.

🕌 حجتهم في ذلك قوله ﷺ: **"لا ضرراً ضرار"** وحيث أنه وقع الضرر فيجب إزالته.

الراجح:

🕌 لعل الراجح في ذلك ما قال به فقهاء المالكية ومن وافقهم بثبوت الحق للزوجة في طلب التفريق لإساءة العشرة حتى لا تنقلب الحياة الزوجية من المحبة والمودة إلى النزاع والشقاء، خاصة وأن هذه الآثار لا تقتصر على الزوجين فحسب، وإنما تتعدى إلى نسلهما، بل إلى كثير ممن له بهما علاقة، فإزالة لهذه الأضرار قلنا برجحان رأي المالكية.

نوع الفرقة الحاصلة بالضرر:

🕌 يقع الطلاق بالضرر عند القائلين به طلاقاً بائناً، حتى يحقق الهدف منه برفع الضرر عن الزوجة، ومن ثم فليس من حق الزوج مراجعة الزوجة في العدة.

🕌 لا يقضي القاضي بالتطليق إلا بعد التثبت من وقوع الضرر بالطرق الشرعية كالبيينة والإقرار من الزوج، والتقارير الطبية إذا وصل الضرر إلى ذلك.

🏛️ **أخذ المشرع المصري** برأي فقهاء المالكية من إعطاء الحق للزوجة في طلب الفرقة إذا أساء الزوج عشرتها ونالها من ذلك ضرر لا تستطيع تحمله، ونظم أحكام هذه الفرقة، فقد جاء في المادة السادسة إذا ادعت الزوجة إضرار زوجها بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثاله يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعض القاضي حكماً على الوجه المبين بالمواد:

🏛️ **المادة السابعة:** يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من آل الزوجين إن أمكن.

🏛️ **المادة الثامنة:**

- أ- يشمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهم على أن لا تجاوز ستة أشهر، وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك، وعليهما تحليق كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
- ب- يجوز للمحكمة أن تعطي للمحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة شهور، فإن لم يقدموا تقريرهما اعتبرهما غير متفقين.

🏛️ **المادة التاسعة:** لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره، وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبدلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

🏛️ **المادة العاشرة:** إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:

- أ- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفريق بطلاقاً بائناً دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
- ب- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تلزم به الزوجة.
- ج- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
- ت- وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تفريقاً دون بدل.

🏛️ **المادة الحادية عشر:** على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح، وحلفته اليمين المبينة. وإذا اختلفوا ولم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة في التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلاقاً بائناً

🏛️ يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منها اذا لحقها ضرر مادي او معنوي ويتعذر معه دوام العشرة بين امثالها ولم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها .

🏛️ اذا عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً ولا يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب من تاريخ علمها بالزواج بأخري الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمناً ويتحدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخري

🏛️ اذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك .

س ١٥ : من أسباب التطليق القضائي التطليق لعدم الإنفاق .وضح آراء الفقهاء و موقف القانون في ذلك ؟

التطليق لعدم الإنفاق أو لإعسار الزوج بالنفقة :

يجب على الزوج بحكم الشرع الإنفاق على زوجته بتوفير ما تحتاج إليه من مأكّل وكسوة ومسكن ونحو ذلك، فإذا أعسر الزوج هل يحق للزوجة طلب التطليق؟ .

اختلفت نظرة الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال على ثلاثة مذاهب على النحو التالي:

١- **المذهب الأول** ← ويرى أصحابه أن من حق الزوجة طلب التفريق للإعسار. فقال بذلك المالكية والشافعية على الراجح والحنابلة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكِ بِغُرُوفٍ أَوْ تَسْرِحِي بِإِحْسَانٍ﴾. حيث خير الله الزوج بين أمرين: **الإمساك** ← إمساكه بمعروف.

الإمساك الثاني ← التسريح بإحسان، ولما كان الإمساك بالمعروف لا يتأتى مع الإعسار بالنفقة تعين المصير إلى الثاني وهو التسريح بإحسان، سواء عن طريق الزوج اختياراً، أو عن طريق القاضي بالإنابة.

٢- قوله ﷺ: **«لا ضرر ولا ضرار»**. وإعسار الزوج بالنفقة يؤدي إلى الإضرار بالزوجة ما دام لم ترض بالمعيشة معه في ظل إعساره، وطريق إزالة هذا الضرر إجابة طلبها بالتفريق.

٣- **المذهب الثاني** ← ويرى أصحابه عدم أحقية المرأة في طلب التفريق للإعسار بالنفقة، وإنما ترفع الأمر للقاضي فيأمره بالاستدانة لينفقه عليها، أو تستدين من وليها الذي كان ملزماً بالإنفاق عليها قبل الزواج ويصير ديناً على الزوج تطالبه به إذا أيسر. قال بذلك الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَرِبَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ وَمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾. حيث أمر الله الزوج أن ينفق على قدر سعته وطاقته، وإذا أعسر ولم يجد سبباً يمكنه به تحصيل النفقة، فلا تكليف عليه بدلالة الآية، ومن ثم لا يكون ذلك سبباً للتفريق بينه وبين زوجته.

٢- أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كان فيهم الموسر وفيهم المعسر، بل إن معسرهم أكثر من موسريهم، ولم يؤثر أن النبي ﷺ فرق بين زوجين من الإعسار بالنفقة، ولو حدث لنقل إلينا، علماً بأن التفريق للإعسار لو كان حقاً للزوجة لطلبت إحداهن ذلك، وهذا يدل على عدم حق الزوجة في الفرقة للإعسار.

٣- **المذهب الثالث** ← وهو ما قال به ابن القيم، حيث فصل الأمر تفصيلاً حسناً

مؤداه: أنه لا يحق للزوجة طلب الفسخ لإعسار الزوج إلا في **حالتين**:

١- **الحالة الأولى** ← إذا دلس عليها أو أغرها عند الزواج بأنه ذو مال وفير وبهرها بمظهره فاعتقدت أنه ميسور الحال، ورضيت به، وأقدمت على الزواج منه بناء على ذلك، ثم اكتشفت حقيقته، وتبين لها أنه كاذب فيما أخبرها به، فلها طلب الفسخ، للخلل في رضاها، إذا رضاه، لم يكن على أساس سليم.

٢- **الحالة الثانية** ← إذا كان ذا مال وامتنع عن الإنفاق عليها، ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم، فلها الفسخ لرفع ظلمه وإزالة الضرر عنها. أما إن تزوجته عالمة بعسره، وضيق يده، أو كان موسراً، ثم تغيرت ظروفه وافتقر حاله، فلا يحق له أن تطلق الفرقة منه، لأن طلبها في هذه الحالة يتنافى مع مكارم الأخلاق، كما يعتبر الفسخ هنا سيفاً يهدد استقرار الأسرة كلما تغيرت ظروف الزوج وأصيب بالعسر بعد اليسر.

هذا الرأي هو ما نرجحه لما وجه به، علماً بأن هذه الآراء لا تخلو من مناقشات واعتراضات ليس هنا محلها.

موقف القانون من التفريق لعدم الإنفاق:

- ١- إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإن ادعى الفقر فإن لم يثبت طلق حالاً، وأن أثبتته أمهله مدة لا تزيد عن شهر، فإن لم يتفق طلق عليه بعد ذلك.
- ٢- إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي في الحال وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
- ٣- تطبيق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيًا وللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يسار ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

ملحوظة هامة

يعتبر التطليق لعدم الإنفاق هو طلاق رجعي وهي الحالة الوحيدة فالباقى يقع بائناً بينونه صغرى وعلة ذلك ان سبب الطلاق ليس راجعاً للمطلق نفسه وإنما بسبب الحالة الاجتماعية التي يمر بها وبالتالي يحق له مراجعة زوجته إذا أثبت يساره خلال فترة العدة

س ٦١ : تكلم عن التطليق لغياب الزوج أو حبسه ؟

عناصر الإجابة

أولاً: أراء الفقهاء في التطليق لغياب الزوج
ثانياً: التطليق لحبس الزوج:

أولاً: أراء الفقهاء في التطليق لغياب الزوج

- 👉 **القول الأول** ← ما قال به فقهاء الحنفية والشافعية أنه لا يحق لها اللجوء إلى القضاء ولا تجاب لطلبها، وعليها أن تصبر حتى يعود، وذلك لعدم وجود دليل صحيح يسوغ لها هذا الطلب.
- 👉 **القول الثاني** ← ما قال به فقهاء المالكية والحنابلة حيث **أجازوا طلب التطليق لغياب الزوج** متى تضررت الزوجة من ذلك وخشيت على نفسها من الفتنة، حتى لو ترك لها زوجها مالاً للنفقة.
- 👉 **لأن التصبر هنا ليس لعدم النفقة، وإنما لعدم زوجها عنها.**
- 👉 يمكن أن يستدل لهذا القول بقوله ﷺ: **«لا ضرر ولا ضرار»**، وقد وقع الضرر هنا مع الزوجة، وطريق رفعه التطليق.
- اختلف الفقهاء في حدود الغيبة التي تبيح التفريق :**
- ١- يرى المالكية في المعتمد عندهم ان الغيبة سنة وفي قول مرجوح في المذهب **ثلاث** سنوات ، دون تفرقة في سبب الغيبة ، فيستوى ان تكون بعذر كالسفر للعمل او في بعثة علمية .
 - ٢- يرى الحنابلة ان حد الغيبة ستة اشهر متى كانت بغير عذر اما اذا كانت بعذر فلا حق للزوجة في طلب التطليق
- واستدلوا في هذه المدة الى قضاء عمر رضي الله عنه :**

👉 **سمع بالليل وهو يمشى في طريق المدينة امرأة تقول :**

Ω تطاول هذا الليل واسود جانبه	&	وأرقني ألا خليل لأعبه
Ω فو الله لولا الله تخشى عواقبه	&	لحرك من هذا السرير جوانبه
Ω مخافة ربي والحياء يصدني	&	مخافة بعلى ان تنال مراتبه

﴿فسأل عمر عنها فقيل له﴾ هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل اليها امرأة تكون معها وبعث الى زوجها ، ثم دخل على حفصة فقال : بابنية كم تصير المرأة على زوجها ؟ فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلى عن هذا ؟ فقال : لولا أنى أريد النظر للمسلمين ما سألتك قال : خمسة أشهر ، ستة أشهر ، فوقت للناس فى مغازيهم ستة أشهر.

موقف القانون :

﴿إذا غاب الزوج سنة كاملة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقاً بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه".

ثانياً: التطليق لحبس الزوج:

﴿إذا حكم على الزوج بالحبس في جريمة ارتكبتها، فهل يحق للزوجة طلب التفريق لبعده زوجها عنها وتضررها من ذلك رغم أن مكانه معلوم؟

موقف الفقه:

﴿موقف الحنفية والشافعية﴾ عدم جواز ذلك تأسيساً على أنهم لا يعطون للزوجة هذا الحق في حال غياب الزوج، بل هنا أولى لأن مكانه معلوم ويمكن الوصول إليه.

﴿موقف المالكية﴾ أحقية زوجة المحبوس في طلب التفريق ما دامت تتضرر من ذلك وتخاف على نفسها من الفتنة وإذا منط التفريق عندهم هو بعد الزوج عن زوجته سواء بإختياره او قهراً عنه .

موقف القانون من التفريق بين الزوجين بسبب الحبس :

يشترط لجواز التطليق لحبس الزوج ما يلي:

- ١- أن تكون مدة الحبس ثلاث سنوات فأكثر.
- ٢- أن يكون الحكم باتاً ونهائياً .
- ٣- أن يكون الزوج قد قضى سنة من حبسه لأنها هي المدة التي اعتبرها القانون بالنسبة للغائب.

س ١٧ : تكلم عن الخلع مبيناً أركانه والآثار المترتبة عليه ؟

تعريف الخلع

﴿يطلق الخلع في اللغة على النزاع والإزالة.

﴿سمي الخلع بذلك لأن الله تعالى جعل كلا من الزوجين لباساً للآخر، قال تعالى:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾

وكان الزوجين إذا لجأ إلى هذا الطريق لإنهاء الزوجية فقد خلع كل منهما لباس صاحبه.

﴿شريعاً﴾ حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع وما في معناه نظير عوض تلزم به الزوجة.

الخلع مشروع والأصل في مشروعيتها القرآن والسنة والإجماع.

﴿القرآن﴾ فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرُ الْكَفْرُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَلَّا يَقِيمُوا خُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمُوا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. فقوله "فلا جناح عليهما" دليل على الإباحة والمشروعية، والمعنى فلا إثم ولا حرج عليهما إذا استحك الخلاف بينهما ولم تطق المرأة معايشة زوجها والاستمرار معه ولم تجد خلاصاً من ذلك إلا بافتداء نفسها بشيء من المال حتى تخلص من عناء الزوجية إذا رضي الزوج بذلك، وهذا معنى الخلع.

﴿السنة﴾ فما روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله: إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «أتريدن عليه حديثه؟ قالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ: ثابت، اقبل الحديث وطلقها تطليقة".

❦ الإجماع ← قد اتفقت كلمة الفقهاء على جواز الخلع إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه كسوء العشرة والبغض النفسي للزوج، وخشيت الزوجة أن يؤدي بها ذلك إلى التفريط في حقه. وإذا كان الخلع مشروعاً فلا تلجأ الزوجة إليه إلا إذا كانت هناك ضرورة تبرر ذلك.

❦ لا تتعجل الزوجة في هذا الأمر - دون سبب - لأنها بهذا تهدم أسرة وتشرّد أولاداً وتبعد عن أبواب الجنة. قال ﷺ: **أبما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترج راحة الجنة**.

أ- أركان الخلع وشروطه:

- ❦ لا يكتمل الخلع إلا بزواج (المخالع) وزوجته (المختلعة) وصيغة يتم بها الخلع. وعوض تلزم به الزوجة، فهذه أركان أربعة للخلع، ولكن ركن شرطه على النحو التالي:
- 1- يشترط في الزوج (المخالع) أن يكون مما يصح طلاقه، لأن الخلع إنهاء لعقدة الزواج، وعليه فيجب أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً .
 - 2- أن تكون الزوجة محلاً للطلاق، بأن تكون هناك علاقة زوجية صحيحة مستمرة وقائمة بينهما .
 - 3- أن تكون الزوجة من أهل التبرع بأن تكون عاقلة رشيدة .
 - 4- أن تكون الصيغة بلفظ الخلع أو بلفظ يؤدي معناه كالإبراء والافتداء، كأن يقول لها خالعتك على مبلغ كذا، أو افتدي نفسك بكذا أو بارأتك علي كذا.
 - 5- أن يكون الخلع نظير عوض تدفعه الزوجة، إذ هي التي ترغب في الخلاص من الزوجية، فعليها أن تعوض زوجها حتى يمكنه استئناف حياة زوجية أخرى. وعليه فإذا خلت صيغة الخلع من العوض لم يكن خلعاً وإنما كان من كنايات الطلاق.

ب- مقدار العوض في الخلع:

❦ اختلف الفقهاء في مقدار العوض الذي تفتدي به الزوجة نفسها للخلاص من الزوجية التي تبغضها، وذلك على مذهبين:

- ❦ **المذهب الأول** ← ما قال به جمهور الفقهاء أنه يجوز للزوج أن يأخذ من الزوجة ما يتم الاتفاق عليه بينهما، سواء في حدود المهر المسمى، أم أقل عنه، أم أكثر لعموم قوله تعالى:
- ﴿ **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ** ﴾. حيث أفاد هذا العموم صحة الخلع أياً كان مقدار العوض.
- ❦ **المذهب الثاني** ← ما قال به البعض أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما دفعه إليها. واحتجوا بما جاء في قصة امرأة ثابت بن قيس أن رسول الله ﷺ قال لها:

أتريدين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة، فقال النبي ﷺ: وأما الزيادة فلا ولكن حديقته.

❦ لما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قبلت قضاء رسول الله ﷺ.

❦ قد أجيب عن ذلك من قبل أصحاب المذهب الأول بأن عبارة (أما الزيادة فلا) لم يثبت رفعها.

الراجع:

❦ الأول لأن سند الخلع الأول وهو النص القرآني قاطع في إفادته للكثير والقليل بإطلاقه.

❦ الحديث الذي ساقه أصحاب الرأي الثاني، فيستفاد منه بيان الأفضل، فمن الأفضل ألا يأخذ الزوج من الزوجة أكثر مما دفعه لها.

❦ **يشترط كذلك في الخلع أن يتم بتراضي الزوجين**، لأنه يترتب عليه التزامات وحقوق متبادلة بين كل من الزوجين، فهو يسقط حقوق الزوج قبل زوجته، ويلزم الزوجة بالعوض الذي تم الاتفاق عليه، ومن ثم اشترط رضاها معاً.

ج- نوع الفرقة الحاصلة بالخلع :
إذا تم الخلع بشروطه فهل يقع طلاقاً أم فسخاً؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

❶ **القول الأول** ← ويرى أصحابه أن الخلع يقع طلاقاً **بائناً**. واحتجوا لذلك بأنه لو كان فسخاً لما صح

بالزيادة على الصداق المسمى، ولما جاز على غير الصداق، والخلع كما سبق يصح على أي مال قليلاً كان أم كثيراً. كما أن الخلع يتم برضا الزوج شأن الطلاق، بخلاف الفسخ فلا يكون للزوج فيه اختيار.

❷ **القول الثاني** ← ويرى أصحابه أن الفرقة بالخلع تقع فسخاً، قال بذلك الشافعي في قول وأحمد

وإسحاق وأبو ثور. واحتجوا على ذلك بأن الله تعالى ذكر الطلاق بقوله: **"الطلاق مرتان"** ثم ذكر بعد

الافتداء بقوله: **﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾**.

❸ ثم قال: **﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَلَّمَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾** فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق الذي لا يحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع.

❹ وأجاب الأولون بأن الآية إنما تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق، لا أنه شيء غير الطلاق. وتظهر ثمرة هذا الخلاف بين القولين في حالة ما إذا سبق الخلع تطليقتان.

❺ إذا قلنا أن الخلع طلاق وتم الخلع فتحرم الزوجة على مطلقها ولا تحل له إلا إذا تزوجت من غيره، وإن قلنا إنه فسخ لا يحتسب عليه شيء. فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعهما وأراد أن يتزوجها كان له ذلك وإن لم تنكح زوجاً غيره، إذ الخلع لا يحتسب شيئاً.

د- الآثار المترتبة على الخلع:

❶ **إذا وقع الخلع بعد توافر شروطه ترتبت عليه الأحكام الآتية:**

- ١- وقوع الفرقة بين الزوجين على الخلاف السابق في كونها طلاقاً بائناً أم فسخاً.
- ٢- لزوم ما اتفقا عليه الزوجان من العوض، سواء كان من الأموال السائلة أو من غيرها، وسواء كان هو المهر كله أو بعضه أو أكثر منه، على وفق ما تم التراضي عليه.
- ٣- سقوط الحقوق المالية الثابتة وقت الخلع لكل منهما قبل الآخر المتعلقة بالزواج التي وقع منه الخلع كالمهر الذي لم تقبضه الزوجة، والنفقة المتجمدة، ومؤخر الصداق ويسقط كذلك حقوق الزوج المالية كالنفقة المعجلة التي دفعها لزوجته قبل الخلع.
- ٤- لا تسقط بالخلع شيء من الديون أو الحقوق التي لأحد الزوجين على الآخر والتي لا تتعلق بموضوع الزواج كالقرض والرهن والوديعة.
- ٥- لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص الصريح عليها بأن تجعل عوضاً في الخلع.

هـ - موقف قانون الأحوال الشخصية رقم السنة ٢٠٠٠:

❶ تناول هذا القانون حكم الخلع حيث نص عليه في المادة ١٩ منه وهي التي تقول: (للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه إياها حكمت بتطبيقها عليه).

❷ لا تحكم المحكمة بالتطبيق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، ونديها لحكمين لموالة مساعي

الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز **ثلاثة أشهر**.

❸ لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم، أو أي حق من حقوقهم.

❹ يقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

س ١٨ : تكلم عن العدة مبيناً أحكامها ؟

عناصر الإجابة

- أولاً: العدة وأحكامها:
- ثانياً: حكمة مشروعية العدة:
- ثالثاً: أسباب وجوب العدة:
- رابعاً: أنواع العدة:

□ أولاً: العدة وأحكامها:

س.ف: عرف العدة وبين أسباب وجوبها وما هي عدة المرأة الحامل والمتوفي عنها زوجها ؟

١ - ماهية العدة :

☞ مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجع على الزوج".

٢ - أحكام العدة :

☞ **أساس العدة** ← الانتظار فترة زمنية حددها الشرع بعد انتهاء علاقة الزوجية بالوفاة أو الطلاق أو الفسخ للتأكد من براءة الرحم، أو لإظهار الحزن والأسى على الزوج الذي وافته المنية، أو إعمالاً لحكم الشرع وانصياعاً لأمره دون نظر إلى العلة .

☞ **العدة واجبة في حق الزوجة** ← فلا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها على حسب حالها .

☞ **أما الزوج** ← فلا عدة في حقه فله أن يتزوج بعد طلاق زوجته مباشرة، بل أن يتزوج وهي في عصمته، إلا أنه

☞ **هناك حالتان لا يحق للزوج شرعاً أن يتزوج فيهما إلا بعد أن تنتهي عدة من طلقها، وهما:**

☞ **الحالة الأولى** ← إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج بمن يحرم الجمع بينها وبين مطلقتها كأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، فإنه لا يجوز له أن يعقد على واحدة من هؤلاء إلا بعد انقضاء عدة مطلقتها، حتى لا يجمع بين محرمين في وقت واحد.

☞ **الحالة الثانية** ← إذا كان متزوجاً من أربع، وطلق إحداهن طلاقاً رجعيّاً، وأراد أن يتزوج بخامسة، فإنه لا يجوز له ذلك إلا بعد انقضاء عدة مطلقتها، حتى لا يجمع بين أكثر من أربع في عصمته، وهو غير جائز شرعاً.

☞ قد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب العدة، ومن ذلك: قوله تعالى:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

☞ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ مِنْكُمْ وَيَزْنُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

☞ قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس "اعتدى في بيت أم مكتوم".

☞ إجماع الأمة على وجوب العدة في الجملة.

س.ف: لماذا شرع الله العدة ولماذا تعدد المرأة ؟

صيغة اخري : ما هي حكمة مشروعية العدة وما هي اسباب وجودها. اشرح ذلك ؟

ثانياً: حكمة مشروعية العدة:

- ١- **صيانة الأنساب وحفظها من الاختلاط** ← فانتظار المرأة مدة بعد انتهاء علاقة زوجية سابقة بدون زواج يعلم منه براءة رحمها وخلوه من الحمل، وبذلك تصان الأنساب من الاختلاط.
- ٢- **إعطاء الزوج فرصة في حال الطلاق لكي يراجع نفسه ويفكر في مصير الحياة الزوجية بروية** ← إذ قد يبدو له بعد أن تهدأ تأثيرته وتزول حالة الغضب أنه قد تعجل في إيقاع الطلاق، وأن السبب الذي أدى به إلى هذا الأمر يمكن معالجته والتغلب عليه، وأن الأولى له الاستمرار في علاقة الزوجية حفاظاً على الأسرة والأولاد، ومن ثم كانت العدة لإتاحة الفرصة لإعادة الحياة الزوجية إلى سيرتها الأولى.
- ٣- **تعظيم احترام حق الزوج الذي وافته المنية وإظهار الأسى والحزن لفقده** ← وذلك بمنع الزوجة من التزين والتجمل رعاية له بعد وفاته كما كانت تراعيه حال حياته، فإذا انقضت حل لها أن تتزين وأن تتزوج إذا ما أرادت ذلك، ولذلك اطول مدة لعدة الزوجة هي المتوفى عنها زوجها وهي ٤ أشهر و ١٠ أيام علة ذلك انه اذا كانت حامل يكون الحمل قد ظهر عليها.

ثالثاً: أسباب وجوب العدة:

السبب الرئيسي في وجوب العدة هو انتهاء علاقة الزوجية، سواء كان ذلك (بالوفاة أو بالطلاق أو بالفسخ).

- ١- **وفاة الزوج في النكاح الصحيح والوفاة سبب للعدة** ← سواء دخل الزوج بزوجه أو لم يدخل، لعموم قوله تعالى: **﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ مِنْكُمْ وَيَزْنُونَ أَرْبَاعاً يَرْبُضْنَ بِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾**.
- ٢- **حصول الفرقة بين الزوجين بعد الدخول في الزواج الصحيح** ← سواء تم الطلاق بواسطة الزوج، أو عن طريق القاضي، أو عن طريق الزوجة إذا كانت مفوضة في إيقاعه. إذا تم الطلاق قبل الدخول فلا عدة على المرأة، لقوله تعالى: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَفَّمْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾**.
- ٣- **حصول الفرقة بين الزوجين بعد الدخول في النكاح الفاسد** ← سواء تمت الفرقة باختيار الزوجين أو عن طريق القاضي أو بوفاة الزوج، والعدة هنا للتأكد من براءة الرحم، وليست لحق النكاح.

رابعاً: أنواع العدة:

النوع الأول : العدة بالإقراء:

- تكون في حق المرأة من ذوات الحيض، ولا خلاف بين العلماء في أن عدة المرأة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض، **ثلاثة قروء**، لقوله تعالى: **﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبُضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾**.
- موقف القانون من العدة بالإقراء** ← الذي عليه العمل في المحاكم هو رأي أبي حنيفة في الاعتداد في العدة بالحيض في حق من تحيض وأقل مدتها عند الإمام أبي حنيفة **ستون يوماً** لأن أعدة ثلاث حيضات يتوسطها طهران وأكثر مدة الحيض هي **عشرة أيام**، أقل مدة للطهر الذي يفصل بين الحيضين **خمسة عشر يوماً**، فالحيضات الثلاث ثلاثون يوماً والطهران ثلاثون يوماً فيكون المجموع ستين يوماً هي أقل مدة لعدة ذوات الحيض، فإذا ادعت انقضاء العدة قبل ذلك فلا تسمع دعواها.

النوع الثاني: العدة بالأشهر:

١- إذا كانت المرأة صغيرة لم تحض أصلاً، أو كبيرة ولم يأتها الحيض، أو انقطع عنها الحيض لبلوغها سن اليأس وهو خمس وخمسون سنة على المفتي به، فالعدة ثلاثة أشهر في حق هؤلاء، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُنَّ إِِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْمَضْنَ﴾. وتقدر الأشهر بالأشهر القمرية لقوله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾.

٢- المتوفى عنها زوجها قبل الدخول أم بعده، لعموم قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ مِنْكُمْ وَيَزْنُونَ أَرْوَاجاً يَأْرِضُونَ أَنْفُسَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

وجب العدة في الوفاة قبل الدخول حزناً على الزوج، إذ الذي حال بين الجمع بينهما هو الموت، وليس في يده منعه، ومن ثم لم يكن سبباً في الفرقة كالحال والطلاق، وكانت العدة تأسيساً عليه واحتراماً لحقه.

٣- المرأة المستحاضة وهي التي ينزل عليها الدم بصفة مستمرة ← فينظر في أمرها فإن كانت لها عادة معروفة من الحيض فعدتها ثلاث حيضات حسب عاداتها.

إن شكت في شيء، تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضت، وإن لم تكن لها عادة معروفة، أو كانت لها ولكنها نسيته فتعتد بثلاثة أشهر على الراجح، إذ الغالب أن الحيضة تأتيها في كل شهر مرة.

النوع الثالث : العدة بوضع الحمل:

يتم التفرقة بين حالتين :

الحالة الأولى ← إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بطلاق أو فسخ وكانت المرأة حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل بلا خلاف بين الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

الحالة الثانية ← إذا كانت الفرقة بين الزوجين سببها الوفاة، وكانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملاً فتنتهي عدتها لعموم الآية السابقة، حتى لو وضعت بعد زمن قليل من الوفاة، فتنتهي عدتها ويحل لها الزواج، ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من دم نفاسها.

قد نسب إلى ابن عباس وعلي أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فإنها تعتد بأبعد الأجلين: (إما الأشهر وإما الحمل)، أيهما أبعد، وذلك جمعاً بين الآيتين وعملاً بهما وهما:

الآية الأولى: قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ مِنْكُمْ وَيَزْنُونَ أَرْوَاجاً يَأْرِضُونَ أَنْفُسَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

الآية الثانية: قوله تعالى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. حيث تفيد الأولى وجوب الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام، وتفيد الثانية أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فعلاً بالآيتين وجمعاً بينهما، تعتد بأبعد الأجلين احتياطاً، إذ أمر العدة مبني على الاحتياط.

(الحجة القوية مع جمهور الفقهاء القائلين بانتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل).